

Лицензионный договор № _____

г. Ростов-на-Дону

«____» _____ 2025 года

Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (СКФ МТУСИ), именуемое в дальнейшем «**Лицензиат**», в лице директора филиала Карасева Дениса Николаевича действующего на основании Положения о СКФ МТУСИ и Доверенности от 10.04.2025г. № 1315/02-17, с одной стороны,

и _____

именуемый в дальнейшем «**Лицензиар**», вместе, с другой стороны, именуемые «**Сторона/Стороны**», заключили настоящий договор (далее – «**Договор**») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору **Лицензиар** безвозмездно предоставляет **Лицензиату** исключительные права на использование статьи

_____ именуемой в дальнейшем «**Произведение**», в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.

1.2. **Лицензиар** гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое **Лицензиату** Произведение.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. **Лицензиар** предоставляет **Лицензиату** бессрочно следующие права:

2.1.1. право на обнародование и воспроизведение Произведения (в том числе, на опубликование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя **автора** Произведения;

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;

2.1.3. право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку;

2.1.4. право на перевод произведения;

2.1.5. право на публичный показ Произведения, в том числе демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях;

2.1.6. право на доведение до всеобщего сведения;

2.1.7. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы Произведений путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы;

2.1.8. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты **Лицензиару** вознаграждения.

2.2. **Лицензиар** гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы **Лицензиату** по настоящему Договору, является оригинальным произведением **Лицензиара**.

2.3. **Лицензиар** гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т. е. по заключенному Договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

2.4. **Лицензиар** передает права **Лицензиату** по настоящему Договору на основе исключительной лицензии без права использования произведения лицензиаром.

2.5. **Лицензиар** обязан предоставить **Лицензиату** Произведение в электронном виде, а в случае необходимости предоставляет его бумажный вариант.

2.6. Дата подписания Договора со стороны **Лицензиара** является моментом передачи **Лицензиату** прав, указанных в настоящем Договоре.

2.7. **Лицензиат** обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

2.8. Территория, на которой допускается использование передаваемых прав на Произведения, определяется территорией действия авторского права на данное Произведение.

3. Ответственность Сторон

3.1. **Лицензиар** и **Лицензиат** несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.

4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего Договора и Приложение № 1 к нему (анкета) – конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиат

Северо-Кавказский филиал ордена
Трудового Красного Знамени федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
технический университет связи и информатики»
(СКФ МТУСИ)344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.
Серафимовича, 62. Тел. 8-863-262-29-59 ИНН
7722000820, БИК 046015001, КПП
616402001УФК по Ростовской области (СКФ
МТУСИ),Л/счет 20586У47660 Р/счет
03214643000000015800 Отделение Ростов-на-Дону
Банка России/ УФК по Ростовской Области г Ростов-
на-Дону

Директор СКФ МТУСИ

Д.Н. Карасев

Лицензиар

Ф. И. О.: _____

Паспорт (номер, кем и когда выдан) _____

Адрес регистрации _____

Адрес регистрации _____

Контактный телефон _____

АНКЕТА

Я, _____, проживающий по адресу:
_____, паспорт серия _____
номер _____, выдан _____

как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе отделу научно-технической информации и на период установленных законодательством сроков хранения документов.

Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, определенный лицензионным договором № _____ от _____.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, адрес, другая информация.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации.

Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных в СКФ МТУСИ.

Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.

«__» _____ 2025 г.
